

1500261-29.2021.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... (dois mil reais) era proveniente de tráfico ilícito. Requereu que o cumprimento de pena deverá ser o fechado, eis que diante todos os elementos apreendidos evidenciam a disposição à mercancia ilícita. Pleiteou quanto à quantia apreendida usada para o tráfico deve ser perdidos em favor da União com fulcro nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas a e b, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

2ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500261-29.2021.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-29.2021.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352440/2021 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 22171576 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO,

3758/21/622 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2352440 - DEL.INV.GER. DRACENA, 3758/21/622

- DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SINVAL FRANCISCO SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

I - SINVAL FRANCISCO SANTOS foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso nos artigos 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque teria, no dia 28 de dezembro de 2021, às 10h10min, na residência localizada na Rua Luiz Monte, 77, Jardim Tonico André, nesta cidade e Comarca de Dracena, guardava e mantinha em depósito, com intuito de venda a outrem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 24,23 g e 0,53 de Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida como cocaína, divididas em 14 (quatorze) invólucros.

Auto de Prisão em Flagrante: (fls.5/7), Boletim de Ocorrência: (fls. 31/33), Auto de Exibição/Apreensão: (fls.34/35), Fotos Referentes ao Auto de Exibição/Apreensão: (fls.36/39), Laudo Provisório: (fls.53/58 e 59/64), Laudo Definitivo: (fls.230/232

e 233/235), Laudo IC Objeto: (fls.263/266 e 267/270), Laudo IC Local:

(fls.271/278), Auto de Incineração de Droga: (fls.322/324).

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 80/86. Mandado de Prisão Cumprido: (fls.161/163).

Foi Impetrado Habeas Corpus às fls. 173/190, onde foi concedido o direito de responder em liberdade pelo acórdão às fls. 244/248. Alvará de Soltura com Medida Cautelar: (fls.259/261).

A denúncia foi recebida às fls.279/283 na data de 11 de março de 2022, o réu foi devidamente citado a apresentar resposta contra a acusação, o que fez às fls. 236/240.

Foi designada audiência, sendo que foram ouvidas duas testemunhas, assim como o réu foi interrogado, tudo gravado pelo sistema de mídia audiovisual.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls. 312/318 pugnando a procedência da ação penal, haja vista a materialidade e autoria terem sido demonstradas em todos os elementos probatórios. Rogou pela aplicação da pena base acima do mínimo legal, devido à natureza e quantidade de substância do produto, bem como incabível o redutor previsto no paragrafo 4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06, eis que pode-se concluir que a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) era proveniente de tráfico ilícito. Requereu que o cumprimento de pena deverá ser o fechado, eis que diante todos os elementos apreendidos evidenciam a disposição à mercancia ilícita. Pleiteou quanto à quantia apreendida usada para o tráfico deve ser perdidos em favor da União com fulcro nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas a e b, do Código Penal, artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, e dos artigos 60 e seguintes da Lei nº 11.343/06.

A Defesa do réu apresentou alegações finais orais pugnando que seja aplicado o privilégio do paragrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas, tendo em vista o réu ser primário e ainda ter comprovado que o dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho. Requereu pela aplicação da pena em seu mínimo legal desclassificado para o artigo 28 da lei de drogas. Subsidiariamente, pleiteou pela substituição da pena por restritivas de direitos em vista de sua primariedade, bem como a restituição dos bens apreendido e da quantia em dinheiro. Por fim, mediante ao habeas corpus concedido às fls. 244/248 o réu respondeu parte do processo em liberdade, não havendo nenhuma novidade que pudesse ensejar seu encarceramento, pois não violou nenhum inciso do artigo 312 do CPP, assim se eventual condenação roga para que réu continue respondendo em liberdade.

Folha de Antecedentes: (fls.43/51), Certidões/Antecedentes: (fls.52).

É o breve relato.

II – FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade dos fatos restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante:

(fls.5/7), Boletim de Ocorrência: (fls. 31/33), Auto de Exibição/Apreensão:

(fls.34/35), Fotos Referentes ao Auto de Exibição/Apreensão: (fls.36/39), Laudo

Provisório: (fls.53/58 e 59/64), Laudo Definitivo: (fls. 230/232 e 233/235), Laudo

IC Objeto: (fls. 263/266 e 267/270), Laudo IC Local: (fls. 271/278), Auto de

Incineração de Droga: (fls. 322/324).

Do mesmo modo, a autoria é indubitável.

Passo a descrever as oitivas colhidas tanto em solo administrativo quanto em juízo.

A testemunha RODRIGO OLIVEIRA FREITAS em solo policial asseverou que: exerce as funções de policial civil na DIG/DISE de Dracena. Após o recebimento de várias denúncias acerca da venda de entorpecente no Bairro Tonico André, foram realizadas diligências prévias e constatado que várias pessoas, dentre elas o ora autuado Sinval Francisco Santos possivelmente estaria realizando a venda de drogas em sua residência, localizada na Rua Luiz Monte, 77, Bairro Tonico André. Diante disto foram solicitados mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. Nesta manhã, por volta das 10h00min, foi deflagrada uma ação operacional visando o cumprimento dos mandados expedidos nos autos do processo 1500238-83.2021.8.26.0591, da 2ª Vara Criminal desta Comarca. A equipe do depoente dirigiu-se até o local e, ali sendo, localizaram o autuado o qual foi cientificado do teor do mandado.

Passaram, então, a realizar buscas no interior do imóvel e localizaram debaixo da cama do quarto, um pote plástico de extrato de tomate, no qual haviam várias porções fragmentadas de erva esverdeada, análoga ao entorpecente "maconha". Continuando com os trabalhos de Polícia Judiciária, foram ainda apreendidos dentro de uma sacola de cor vermelha e azul, a qual estava dentro do guarda roupa, pendurado em um cabide, a quantia de 2.056,00 em dinheiro, em notas diversas, além de 14 porções de substância esbranquiçada análoga ao entorpecente "cocaína". Também foram apreendidos 2 aparelhos de telefone celular, os quais estavam em cima da cama do quarto. Diante dos fatos e das circunstâncias, o depoente deu voz de prisão ao ora autuado, conduzindo-o até este Plantão Policial para o devido registro (fls.8/9) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO corroborou com o que foi dito em solo policial e acrescentou que o Réu não dava mostras de que se tratava de usuário contumaz de crack; pois apresentava-se lúcido, orientado e bem trajado, características não encontradas nos viciados, muito menos o volume de dinheiro apreendido; nenhum petrecho para consumo de crack foi encontrado; não é comum o viciado/usuário de crack ter consigo qualquer quantia em dinheiro; que as informações era da venda de crack, especificamente; que a apreensão/prisão foi em dia da semana e o Réu não estava trabalhando, inclusive, estava reformando a casa e no local havia dois ajudantes contratados.

A testemunha MISAEL DOMINGOS DA SILVA em solo policial ratificou a versão prestada pelo seu colega de farda (fls.10) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO corroborou com o que foi dito em solo policial e acrescentou que no local não apreendido nenhum apetrecho para uso. Que o réu não aparentava estar sob o efeito de drogas no momento. A droga apreendida tratava-se de cocaína. Duas pessoas trabalhavam para o Réu que não confirmou nenhuma atividade lícita. A abordagem foi em dia útil, sendo que o Réu acompanhava as atividades. A quantia em dinheiro foi encontrada junto à substância entorpecente, o que denota a venda de substância mais cara, tipo cocaína.

O réu SINVAL FRANCISCO SANTOS interrogado em solo policial asseverou que: Alega ser usuário de maconha. Não é usuário de cocaína. Afirma que a maconha encontrada em sua casa é do seu consumo. Nega a propriedade da cocaína, não sabendo informar a origem do referido entorpecente. Alega que em sua casa havia a quantia de R\$ 1900,00 dentro do guarda roupas, bem como a quantia de R\$ 100,00. Alega que a quantia apreendida é fruto do recebimento de valor de obras que realiza para posterior revenda. Nega que estivesse promovendo a venda de drogas. Afirma que já foi preso pelo delito de tráfico de drogas (fls.11) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO afirmou ser usuário de maconha e cocaína. Disse que é construtor, faz casas e vende, mas devido a ser usuário de drogas mantém as drogas guardadas para as pessoas não saberem que é usuário. Asseverou que sempre tem em sua casa a quantia de dois a três mil para pagar seus funcionários, que inclusive no dia dos fatos estavam presentes no local trabalhando.

O conjunto probatório se mostrou suficiente a ensejar o édito condenatório, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Dos fatos, pelo o que se extrai, em cumprimento de mandado de Busca e Apreensão Domiciliar no local dos fatos, expedido esta vara no feito sob nº 1500238-83.2021, devido a denúncias anônimas envolvendo o réu com o comércio ilícito de drogas, os Policiais Militares foram até a residência do réu a qual na ocasião encontraram e apreenderam uma porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 24,23 g e 0,53 de Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida como cocaína, divididas em 14 (quatorze) invólucros, bem como 02 aparelhos celulares e a quantia de R\$ 2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais) conforme o Auto de Exibição/Apreensão às fls.34/35.

Assim, diante da fundada suspeita, presumiram os policiais de se tratar, o local para mercancia ilícita de drogas, até mesmo porque como narra à testemunha MISAEL "A quantia em dinheiro foi encontrada junto à substância entorpecente, o que denota a venda de substância mais cara, tipo cocaína." (sic). Ainda que o réu tenha

trazido recibo de pagamento às fls. 311, este não condiz com os fatos e demais provas apresentadas, vejam que o réu alega ser usuário contumaz tanto da droga "maconha" quanto da droga "cocaína", todavia, dificilmente um usuário contumaz teria tamanho controle diante de uma droga de alta potência viciante, o qual se é dependente há anos, para que conseguisse guardar alta quantia de R\$ 2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais), eis que o usuário de drogas contumaz dificilmente manteria essa quantidade de dinheiro em seu poder, certamente teria comprado às drogas e a consumido.

Veja-se que os policiais ouvidos durante a instrução foram uníssonos, firmes e coesos em seus depoimentos, o que corrobora os elementos de prova ora mencionados. Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, posto que somente reproduziram o que presenciaram, inexistindo nos autos elementos dos quais se possa extrair que possuíam a intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

"Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles apontadas pela Defesa, além de próprias da natureza da prova, são relativas a fatos secundários, não retirando a credibilidade de tais testemunhos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos" (TJSP, Ap. nº 0012346-76.2013.8.26.0050, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 25/06/2015).

Acrescente-se que não fora encontrado nenhum apetrecho para uso de drogas, bem como não se constatou nenhum comportamento do réu de que fosse usuário contumaz, como alegado pelo mesmo em seu interrogatório. Observa-se ainda que o réu em solo administrativo relatou ser usuário somente da droga "maconha", dizendo ainda não saber a origem da droga "cocaína", já em juízo relatou ser usuários das duas drogas, não sendo os dois depoimentos coesos.

É forçoso convir à versão defensiva que não é verossímil e contrasta com as demais provas coligidas. Aliás, diga-se, em que pese o réu alegar que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao consumo próprio, não há nos autos qualquer elemento que corrobore com suas versões.

Aliás a droga de cocaína já se encontrava apta a venda, eis que estava fracionada em 14 invólucros de plásticos, em modos pelos quais normalmente se entregam aos usuários.

Diante todos os elementos probatórios colhidos nos autos, provas materiais e testemunhais, evidenciam a ocorrência dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. Dessarte o crime de tráfico de entorpecentes é tipo misto alternativo, possuindo diversos núcleos, sendo certo que basta que o agente pratique um desses verbos nucleares para que incida em suas penas, o que no caso em comento se incidiu em "guardar" e "ter em depósito".

Faz-se importante consignar que é irrelevante não ter o réu sido encontrado no ato do comércio, eis que o tipo múltiplo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 relaciona diversas condutas, dentre elas a de "guardar" e "ter em depósito" a substância ilícita.

Provas a materialidade e a autoria delitivas, ausentes causas excludentes de antijuridicidade e dirimentes da culpabilidade, bem como inexistentes nulidades, evidenciou-se a prática, pelo réu SINVAL FRANCISCO SANTOS, de fato típico, antijurídico e culpável previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mormente aquelas a que faz alusão ao art. 42 da Lei 11.343/06, não verifico nenhuma circunstância judicial desfavorável. Fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em segunda fase, verifico que o réu é tecnicamente primário não havendo agravantes ou atenuantes a considerar, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira e última fase, verifico que o réu preenche os requisitos necessários do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006. Atento a quantidade de dinheiro em espécie provento da ilícita mercancia, que chegou a cerca de dois salários-mínimos, aplico-lhe a fração redutora de 1/2, perfazendo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa.

Aplico-lhe a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por igual prazo fixado para pena privativa de liberdade e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA em favor de entidade beneficente indicada pelo juízo da execução no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, franqueado, desde já, o parcelamento em até 6 vezes mensais e sucessivas.

Atento ao que dispõe o artigo 33, §2º, "c" c.c. o §3º, todos do Código Penal, precisamente a quantidade de pena, e a circunstância judicial desfavorável, fixo o REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL ABERTO.

Fixo a pena de multa em seu valor unitário mínimo legal.

III - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR: O réu SINVAL FRANCISCO SANTOS, como incurso nos artigos 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa, EM REGIME INICIAL ABERTO, fixado o dia-multa no mínimo legal. Aplico-lhe a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, por igual prazo fixado para pena privativa de liberdade e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA em favor de entidade beneficente indicada pelo juízo da execução no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, franqueado, desde já, o parcelamento em até 6 vezes mensais e sucessivas.

Tendo em vista que o réu respondeu ao presente processo em liberdade, DEFIRO a ele, o direito de, querendo, recorrer em liberdade.

Transitado em julgado proceda a serventia com as seguintes providências:

- a) guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena e encaminhem-se a VEC/DEECRIM competente;
- b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.
- c) Autorizo a destruição/incineração da(s) amostra(s) substância(s) entorpecente(s) guardada(s) para contraprova nos presentes autos. Oficie às D. Autoridades da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes DISE de Dracena e ao Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, juntamente com a cópia do Boletim de Ocorrência de fls.36/41 e do Auto de Exibição/Apreensão de fls. 42/44 para as providências necessárias.

- d) Autorizo a destruição dos objetos descritos no Auto de Exibição/Apreensão de fls.34/35, a saber: a) 01 Bacia/Balde/Frasco/Pote; b) 01 Sacola Cor Azul e Vermelha.

- e) Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento da quantia de a) R\$ 2.056,00 em NOTAS DIVERSAS, em dinheiro; b) 02 Telefones celulares da Marca Motorola; (cf. Auto de Exibição/Apreensão a fls.34/35) apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis tudo mediante termo nos autos, do qual será encaminhada uma via este Juízo. Oficie-se à D. Autoridade Policial da DISE local.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Custas ex legis.

Publique-se e intemem-se, dispensado o registro (art. 72, §6º, das NSCGJ).

Dracena, 11 de julho de 2022.

MARCUS FRAZÃO FROTA
Juiz de Direito Titular.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA